

Derecho Condominial

Guía Práctica, Legal y Administrativa para la Gestión Eficiente de la Propiedad Horizontal

MANUAL DE REFERENCIA JURÍDICA Y CONVIVENCIA COMUNITARIA

Diseñado para **Administradores, Juntas de Condominio y Copropietarios**



Made with GAMMA



MÓDULO 1

Naturaleza Jurídica de la Propiedad Horizontal

El Derecho Condominial regula las relaciones jurídicas de propietarios de inmuebles divididos en unidades independientes que comparten elementos comunes e indivisibles. Coexisten dos realidades jurídicas inseparables:

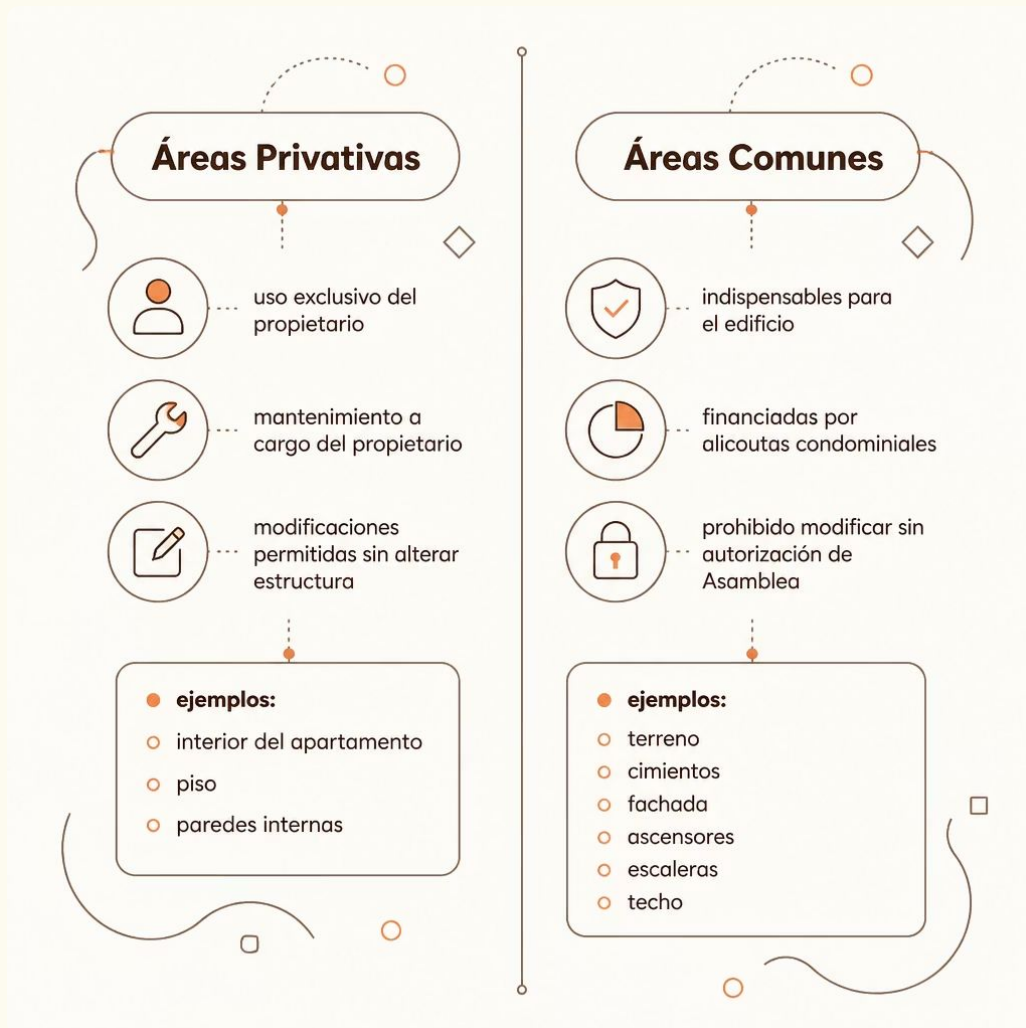
Propiedad Exclusiva (Privativa)

Dominio pleno sobre la unidad funcional: apartamento, local u oficina.

Copropiedad (Común)

Cuota de participación indivisible sobre bienes comunes: terreno, estructura, fachadas, ascensores y tuberías principales.

Áreas Privativas vs. Áreas Comunes



❏ **Criterio Legal Fundamental:** Ningún copropietario puede pretender el dominio exclusivo o la división física de una zona común, ni siquiera mediante el uso prolongado. El derecho sobre las áreas comunes es inherente a la titularidad de la propiedad privativa.

Documento Constitutivo y Reglamento Interno

La columna vertebral del régimen inmobiliario está conformada por dos instrumentos legales:

Documento Constitutivo de Condominio

Protocolizado ante el Registro Público, da nacimiento formal al régimen. Contiene la descripción legal de los inmuebles, la asignación de alícuotas porcentuales y la delimitación inicial de las áreas.

Reglamento de Condominio

Establece normas detalladas de convivencia, horarios de uso de instalaciones recreativas, procedimientos administrativos, normas para tenencia de mascotas y régimen de sanciones.

La Asamblea de Copropietarios

Es la **máxima autoridad del condominio**. Sus decisiones, tomadas conforme al quórum legal, son obligatorias para todos, incluso para ausentes o disidentes.



Aprobar cuentas anuales



Aprobar presupuesto y cuotas



Elegir Junta y Administrador



Reformar Reglamento Interno



Junta de Condominio y el Administrador

Junta de Condominio / Consejo de Administración

Órgano colegiado elegido por la Asamblea para representar a los copropietarios y supervisar la gestión ejecutiva. Su rol es de *control, vigilancia y asesoría*.



Advertencia: Los miembros de la Junta actúan como mandatarios de la comunidad. No pueden tomar decisiones unilaterales que impliquen endeudamiento extra presupuestario sin aprobación de la Asamblea.

El Administrador: Obligaciones Legales

- Cobrar alícuotas y emitir avisos de cobro
- Mantener contabilidad clara y accesible
- Efectuar pagos y contratar proveedores
- Rendir cuentas de forma regular
- Custodiar libros de actas y documentación legal

Gastos Comunes y Fondo de Reserva

Gastos Ordinarios

Recurrentes e indispensables: energía eléctrica común, agua, mantenimiento de ascensores, sueldos de conserjes y honorarios de administración.

Gastos Extraordinarios

Erogaciones imprevistas o aprobadas para obras de envergadura: reparación de fachada, sustitución de bombas de agua, impermeabilización general.

Fondo de Reserva

Provisión obligatoria para contingencias urgentes. Buena práctica: mantener entre el **10% y 15%** del presupuesto ordinario mensual.

El monto a pagar por cada inmueble se determina según su **alícuota porcentual**, fijada en el Documento Constitutivo según el área en m² de cada unidad respecto al área total privativa.

Procedimientos Legales contra la Morosidad

La morosidad atenta contra la estabilidad operativa de la comunidad. La administración debe ejecutar una estrategia progresiva:



Fase 1: Prejudicial

Notificación formal de cobranza y estado de cuenta. Recordatorio amigable, llamada o aviso por correo electrónico.



Fase 2: Extrajudicial

Carta de cobro formal e intimación de pago. Comunicación escrita firmada por la administración o abogado.



Fase 3: Judicial

Demanda por cobro o ejecución de hipoteca legal. Vía judicial utilizando el recibo de condominio como título ejecutivo.

Convivencia y Resolución de Conflictos



Ruidos Molestos

Respeto de los horarios de descanso (usualmente entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m.).



Mascotas

Obligatoriedad de transitar con correa por áreas comunes y recolección inmediata de desechos.



Áreas Recreativas

Normas para la reserva de salones de fiesta, uso de piscinas y parrilleras.



Mediación

La Junta debe actuar como facilitador entre partes en conflicto, buscando acuerdos amistosos fundamentados en la equidad y el respeto al reglamento.



El Principio Clave y Decálogo del Administrador

«Si no está escrito, no existe»

Todo acuerdo, aprobación de gasto, decisión de asamblea o notificación de multa debe quedar rigurosamente asentado por escrito en el **Libro de Actas**.

«Lo que no consta en el Libro de Actas o en un documento firmado formalmente, carece de validez jurídica.»

Decálogo del Administrador Eficiente

1. Transparencia total en el manejo de fondos
2. Respeto irrestricto al Documento de Condominio
3. Comunicación oportuna y formal con la comunidad
4. Mantenimiento preventivo planificado
5. Imparcialidad absoluta en conflictos
6. Resguardo riguroso de archivos e historial
7. Acciones firmes contra la morosidad
8. Formación constante en normativas legales
9. Exigencia de contratos escritos a proveedores
10. Promoción de la cultura de paz comunitaria